

Правовые и регуляторные аспекты ведения бизнеса молодыми предпринимателями (17–25 лет) в Российской Федерации: актуальное состояние на 2024–2026 гг.

Основные выводы

Дееспособность несовершеннолетних для целей предпринимательской деятельности регулируется ГК РФ: с 14 лет — с письменного согласия законных представителей (или эмансипации), с 16 лет — возможность полной эмансипации. С 1 августа 2025 г. вступили в силу поправки в ст. 26 ГК РФ, требующие письменного согласия родителей для открытия банковского счета несовершеннолетними 14–18 лет, а с 29 марта 2025 г. банки обязаны уведомлять родителей о всех операциях. С 1 января 2026 г. действует новое Положение ЦБ РФ № 860-П, ужесточившее антиотмывочный контроль: список критериев подозрительности вырос до ~100, контроль стал полностью автоматическим. В сферах HoReCa, бьюти, медицины и АЗС действуют специфические лицензионные и санитарные требования. Выявлены системные проблемы вовлечения несовершеннолетних в дропперские схемы через банковские карты, что привело к принятию регуляторных и законодательных мер (поправки в ст. 187 УК РФ, усиление контроля ЦБ).

1. Возрастные и правовые основания для ведения бизнеса

1.1. Самозанятость (Налог на профессиональный доход, НПД)

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» прямо не устанавливает минимальный возраст для регистрации в качестве плательщика НПД. Однако ФНС России в Письме от 24.04.2025 № ЕД-16-20/120@ разъяснила, что несовершеннолетний гражданин может применять НПД при соблюдении одного из условий:

- приобретение полной дееспособности в связи со вступлением в брак (ст. 21 ГК РФ);
- получение письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей, попечителя) на совершение сделок;
- объявление полностью дееспособным (эмансипация) по решению органа опеки и попечительства или суда [\[1\]](#).

Ранее Минфин России (Письмо от 30.04.2021 № 03-11-11/33669) подтвердил, что для несовершеннолетнего, зарегистрированного в качестве ИП, препятствий для применения НПД нет [\[1\]](#).

1.2. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)

В соответствии со ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ИП. Полная дееспособность наступает с 18 лет (ст. 21 ГК РФ) [\[2\]](#).

Возможность регистрации ИП до 18 лет регулируется следующими нормами:

- **С 14 лет:** при условии получения письменного согласия законных представителей и при соответствии требованиям ст. 26 ГК РФ (частичная дееспособность). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя. При этом они вправе самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией и иными доходами, а также в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими (п. 2 ст. 26 ГК РФ) [\[2\]](#).
- **С 16 лет:** возможна эмансипация — объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (ст. 27 ГК РФ) при условии работы по трудовому договору или занятия предпринимательской деятельностью с согласия родителей. Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства (с согласия обоих родителей) либо по решению суда (при отсутствии согласия). После эмансипации родители не несут ответственности по обязательствам несовершеннолетнего (п. 2 ст. 27 ГК РФ) [\[2\]](#)[\[3\]](#).
- **Брак до 18 лет:** вступление в брак до достижения 18 лет (допускается с 16 лет, в отдельных регионах — с 14–15 лет) влечет приобретение полной дееспособности с момента регистрации брака (п. 2 ст. 21 ГК РФ). При расторжении брака дееспособность сохраняется [\[2\]](#)[\[3\]](#).

Практические выводы: на практике регистрация ИП возможна с 14 лет при наличии письменного согласия родителей, однако для полноценного ведения бизнеса без ограничений (открытие расчетного счета, заключение договоров без участия законных представителей) рекомендуется эмансипация с 16 лет [\[4\]](#).

1.3. Учреждение общества с ограниченной ответственностью (ООО)

Учредителем ООО может быть дееспособное физическое лицо. Поскольку полная дееспособность наступает с 18 лет (или ранее — при эмансипации или вступлении в брак), учредить ООО до 18 лет можно только при наличии полной дееспособности. До наступления полной дееспособности участие несовершеннолетнего в ООО возможно через законных представителей.

2. Требования банков при открытии счетов и подключении эквайринга для несовершеннолетних и молодых предпринимателей

2.1. Открытие банковского счета несовершеннолетними

Ключевое изменение: с 1 августа 2025 г. вступили в силу поправки в ст. 26 ГК РФ (п. 5), в соответствии с которыми несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе открыть банковский счет (ст. 846 ГК РФ) только с согласия родителей, усыновителей или попечителя, за исключением случаев приобретения полной дееспособности (эмансипация или брак) [\[2\]](#)[\[5\]](#).

Банк России в Информационном письме от 17.02.2026 № ИН-08-43/2 «Об усилении контроля за наличием согласий законных представителей несовершеннолетних клиентов при открытии ими банковских счетов» отметил, что в ходе надзорных мероприятий продолжают выявляться случаи открытия счетов без согласия законных представителей. ЦБ РФ рекомендовал банкам:

- усилить контроль за наличием письменных согласий при каждом открытии счета;
- определить в банковских правилах порядок получения таких согласий в письменной форме;
- помещать документы о согласии в юридическое дело клиента (срок хранения — 5 лет после прекращения отношений с клиентом) [\[5\]](#).

Важное уточнение ЦБ РФ: лицо считается достигшим совершеннолетия на следующий день после дня рождения. Открытие счета в день 18-летия в отсутствие согласия законных представителей является нарушением [\[5\]](#).

2.2. Открытие расчетного счета для ИП (несовершеннолетний предприниматель)

Для открытия расчетного счета несовершеннолетнему ИП требуется:

- паспорт;
- ИНН;
- лист записи ЕГРИП;
- документ о признании эмансипированным (если применимо) или письменное согласие законных представителей [\[4\]](#).

Без эмансипации или согласия законных представителей открытие счета невозможно в силу требований ст. 26 ГК РФ (в ред. с 01.08.2025) [\[5\]](#).

2.3. Подключение эквайринга

Требования к подключению эквайринга для несовершеннолетних предпринимателей специально не регулируются, однако банки применяют общие правила KYC (Know Your Customer) и 115-ФЗ. При отсутствии финансовой истории

банк может запросить расширенный пакет документов, включая бизнес-план, договоры с контрагентами, выписку из ЕГРИП.

3. Требования ЦБ РФ и антиотмывочного законодательства (115-ФЗ) для новых предпринимателей без финансовой истории

3.1. Обновление нормативной базы с 2026 года

С 1 января 2026 г. вступило в силу Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П, которое полностью заменило прежнее Положение № 375-П. Ключевые изменения [\[6\]\[7\]](#):

- контроль стал полностью автоматическим (банки обязаны внедрить системы машинного скоринга);
- список критериев подозрительности вырос с ~50 до ~100 (в Положении и методических рекомендациях ЦБ № 5-МР, 18-МР, 19-МР, 35-МР);
- добавлены критерии для цифровых финансовых активов (ЦФА), криптовалют, операций с самозанятыми, маркетплейсами.

3.2. Обновленные пороги обязательного контроля (ст. 6 № 115-ФЗ)

Тип операции	Порог (2026)
Наличные операции	1 000 000 ₽
Сделки с недвижимостью	5 000 000 ₽
Внешнеторговые контракты	3 000 000 ₽
Лизинг	1 000 000 ₽

По этим операциям банк автоматически направляет сведения в Росфинмониторинг [\[7\]\[6\]\[8\]](#).

3.3. Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК)

С 1 июля 2022 г. ЦБ РФ запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК) — централизованную систему оценки риска подозрительных операций. Каждому ИП и ООО присваивается один из трех уровней риска [\[6\]](#):

- **зеленый** (низкий риск) — операции не ограничиваются;
- **желтый** (средний риск) — усиленный мониторинг;
- **красный** (высокий риск) — отказ в проведении операций, блокировка счета.

Для недавно зарегистрированных предпринимателей без финансовой истории характерен повышенный риск: банки оценивают соответствие заявленной деятельности, налоговую нагрузку, экономический смысл операций [\[6\]\[8\]](#).

3.4. Особенности для новых ИП без истории

Банки при открытии счета и в первые месяцы работы могут запрашивать:

- документы о целях открытия счета и планируемой деятельности;
- бизнес-план;
- выписку из ЕГРИП с кодами ОКВЭД;
- договоры с контрагентами [\[8\]\[9\]](#).

Основные триггеры для блокировки: отсутствие операций в первые 3–6 месяцев, расхождение между заявленной деятельностью и фактическими операциями, операции с наличными более 30% от оборота [\[10\]](#).

3.5. Процедура разблокировки

При блокировке счета банк направляет запрос документов. Стандартный пакет для разблокировки включает [\[6\]\[7\]](#):

- договоры с контрагентами по спорным операциям;
- счета и акты по каждой транзакции;
- транспортные накладные (при товарных операциях);
- налоговые декларации за последние 4 квартала;
- расчет налоговой нагрузки;
- пояснительная записка с описанием экономической логики операций;
- бизнес-план (для растущего бизнеса).

С 14 июня 2026 г. ужесточены правила замораживания средств по 115-ФЗ [\[7\]](#).

4. Регуляторные и лицензионные особенности для предпринимателей 17–25 лет

4.1. HoReCa (кафе, рестораны, кофейни, фуд-корты)

Основной нормативный акт: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2024 № 9, вступившими в силу 1 марта 2025 г.) [\[11\]](#).

Ключевые требования:

- обязательное внедрение системы ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки);
- ведение обязательных журналов: гигиенического учета сотрудников, замены фритюрных жиров, режимов температуры холодильного оборудования;
- для dark kitchen (предприятия, поставляющие готовую еду) — наличие декларации соответствия;
- размещение в цокольных/подвальных помещениях — допускается при соблюдении требований пожарной безопасности (разрешение МЧС);

- минимальные размеры помещений: зал обслуживания — 1,2–2,5 м² на посетителя, кухня — не менее 20% от общей площади;
- штрафы за нарушения — до 90 суток приостановления деятельности [\[11\]](#).

4.2. Бьюти-сфера (салоны красоты, косметология)

Медицинские услуги в бьюти-сфере требуют обязательного лицензирования в соответствии с:

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852.

Лицензию выдает Росздравнадзор. Требования [\[12\]](#):

- **Помещение:** соответствие СанПиН 2.1.3678-20 (кабинеты для процедур, место стерилизации инструментов, вентиляция, санузел).
- **Оборудование:** медицинские изделия с регистрационными удостоверениями Росздравнадзора, противошоковая укладка.
- **Персонал:** наличие среднего или высшего медицинского образования, сертификатов и аккредитации (ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
- **Документация:** положение о системе внутреннего контроля, журналы стерилизации (в соответствии с Приказом Минздрава № 785н), договоры на утилизацию медотходов.
- **Госпошлина:** 7 500 руб. (пп. 92 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
- **Срок рассмотрения:** до 45 рабочих дней.

Важно: услуги маникюра, педикюра, макияжа (без нарушения целостности кожных покровов) не требуют медицинской лицензии. Инъекционные процедуры, аппаратная косметология, лазерная эпиляция — требуют [\[12\]](#).

4.3. Медицина

Медицинская деятельность (включая открытие медицинского кабинета, центра) подлежит лицензированию по ФЗ-99. Требования к персоналу установлены ст. 69 ФЗ-323 (медицинское образование, аккредитация/сертификат). Дополнительно требуется санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

4.4. АЗС (автозаправочные станции)

Отдельная лицензия на розничную продажу топлива не требуется (этот вид деятельности не входит в перечень лицензируемых по ФЗ-99) [\[13\]](#).

Требования для открытия АЗС:

- **Земельный участок и строительство:** правоустанавливающие документы на землю, градостроительный план, разрешение на строительство, разрешение на ввод в эксплуатацию.

- **Пожарная безопасность:** подтверждение соответствия требованиям СП 156.13130.2014, Правил технической эксплуатации АЗС (ПТЭ АЗС), согласование с МЧС.
 - **Промышленная безопасность:** декларация промышленной безопасности (постановление Правительства РФ № 1241).
 - **Экология:** экологическая экспертиза, договор на вывоз отходов, разрешение на выбросы.
 - **С 2026 года:** введены новые требования к улавливанию паров топлива (системы Vapor Recovery), что требует дополнительных затрат на оборудование (1–2 млн руб.) [\[14\]](#).
-

5. Прецеденты и публичные кейсы критики банков/финансовых компаний за маркетинг для молодежи

5.1. Российская Федерация

Проблема: вовлечение несовершеннолетних в дропперские схемы

В 2024 г. в России зафиксировано около 485 тыс. преступлений с участием дропперов (2023 г. — 470 тыс.). Подростки 14–18 лет стали основной мишенью мошенников, использующих их банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств [\[15\]](#)[\[16\]](#).

Ключевые кейсы:

- **Владимир, 2023 г.:** 40 подростков втянуты в схему хищения 30 млн руб. через молодежные карты. Мошенники убедили подростков перевести средства, полученные якобы из Казахстана (выигрыш в казино). После отзыва платежа на счета образовался технический овердрафт, банк взыскал долги с родителей через суд [\[16\]](#).
- **Иркутская область, осень 2023 г.:** задержаны подростки-дропперы (15–17 лет) в трех районах области [\[16\]](#).

Реакция регулятора и законодателя:

- **29 марта 2025 г.:** ЦБ РФ обязал банки уведомлять родителей/законных представителей несовершеннолетних (14–18 лет) о выпуске карт и всех операциях по их счетам [\[17\]](#)[\[18\]](#).
- **1 августа 2025 г.:** вступили в силу поправки в ст. 26 ГК РФ, требующие письменного согласия родителей на заключение договоров банковского счета с несовершеннолетними [\[5\]](#)[\[19\]](#).
- **17 февраля 2026 г.:** ЦБ РФ направил Информационное письмо № ИН-08-43/2, выявив случаи открытия счетов без согласия родителей [\[5\]](#).
- **5 июля 2025 г.:** вступили в силу поправки в ст. 187 УК РФ, вводящие уголовную ответственность за передачу доступа к счету из корыстных побуждений (штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до 3 лет; при передаче доступа третьим лицом — штраф до 1 млн руб. или до 6 лет лишения свободы) [\[15\]](#)[\[19\]](#).

- **8 апреля 2026 г.:** Верховный Суд РФ (Кассационное определение № 56-УДП26-2-К9) отменил оправдательный приговор по делу о дропперстве (ст. 187 УК РФ), указав, что оправдательный приговор не может применяться к лицам, сознательно использующим электронные средства платежа из корыстных целей [\[15\]](#).

Критика банков: журналистское расследование (апрель 2025 г.) показало, что после вступления в силу новых правил лишь 2 из 8 крупных банков («Газпромбанк», «ОТП-банк») соблюдают требование о согласии родителей. Остальные продолжали выдавать карты подросткам без согласия, игнорируя регулятора [\[18\]](#).

5.2. Австралия (Financial Services Royal Commission)

Королевская комиссия по финансовым услугам (2018–2019 гг.) выявила массовые нарушения при продаже «мусорного» страхования (add-on insurance), включая продажи молодым и уязвимым клиентам. Продукты продавались с ложными утверждениями о необходимости их приобретения для получения кредита [\[20\]](#) [\[21\]](#).

Кейс ANZ (2021 г.): ASIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям) подала иск против ANZ за невыплату обещанных выгод 580 тыс. клиентам (льготы по пакету Breakfree). ANZ выплатила около \$200 млн в качестве компенсации и признала нарушение. Стороны согласовали штраф в \$25 млн [\[21\]](#).

AFCA (Внешний орган по разрешению споров) установила дедлайн для подачи жалоб на «мусорное» страхование — 30 июня 2025 г. (позднее продлен) [\[20\]](#).

5.3. Общий международный контекст

Банки и финтех-компании активно развивают молодежные банковские продукты (например, Revolut <18 — более 2 млн пользователей к началу 2024 г.). Регуляторы разных стран ужесточают контроль: в США — требования федерального закона о совместном счете с родителем до 18 лет (Bank Secrecy Act, Regulation E). Однако систематических штрафов именно за агрессивный маркетинг несовершеннолетним в найденных материалах не выявлено, за исключением общих кейсов недобросовестной продажи финансовых продуктов [\[22\]](#)[\[23\]](#).

6. Требования к рекламе финансовых услуг для несовершеннолетних/молодежи в РФ

6.1. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 27.10.2025)

Статья 6. Защита несовершеннолетних в рекламе

В рекламе не допускаются [\[24\]](#): 1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к ним у несовершеннолетних; 2) побуждение

несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар; 3) создание у несовершеннолетних искаженного представления о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка; 4) создание у несовершеннолетних впечатления, что обладание рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное положение перед сверстниками; 5) формирование комплекса неполноценности у несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром; 6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях; 7) преуменьшение уровня необходимых навыков у несовершеннолетних той возрастной группы, для которой товар предназначен; 8) формирование комплекса неполноценности, связанного с внешней непривлекательностью [\[24\]](#).

6.2. Возрастная маркировка рекламы финансовых услуг

Согласно позиции ФАС России (Письмо от 14.12.2012 № АЦ/42338/12), наносить возрастную маркировку (значки «18+», «12+» и т.д.) на рекламу финансовых услуг **не требуется**. Требование об указании категории информационной продукции распространяется на СМИ, печатные издания, программы и сайты как объекты рекламирования, а финансовые услуги не подпадают под понятие информационной продукции. При этом реклама сайта, на котором размещена информация о финансовых услугах, сама по себе не требует маркировки [\[25\]\[26\]](#).

6.3. Реклама потребительских кредитов и займов (ст. 28 ФЗ-38, изменения от 26.12.2024 № 479-ФЗ, вступили в силу с 1 марта 2025 г.)

Если реклама потребительского кредита (займа) содержит хотя бы одно условие, влияющее на его полную стоимость, рекламода́тель обязан [\[27\]](#):

- указать предупреждение: **«Изучите все условия кредита (займа)»** с указанием раздела информационного ресурса кредитора (если обозначение невозможно — привести все условия в самой рекламе);
- указать предупреждение: **«Оценивайте свои финансовые возможности и риски»**;
- при указании процентных ставок — включить информацию о диапазонах значений полной стоимости кредита (ПСК) с формулировкой **«полная стоимость кредита (займа)»**.

Требования к формату предупреждений:

- в радиопрограммах — не менее 3 секунд;
- в телепрограммах — не менее 3 секунд и 5% площади кадра;
- при иных способах распространения — не менее 5% рекламной площади.

Штрафы: для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн руб. (ч. 6 ст. 14.3 КоАП РФ) [\[27\]](#).

6.4. Закон о защите прав потребителей (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1, изм. от 28.12.2025 № 500-ФЗ, вступили в силу 1 февраля 2026 г.)

Предприниматель (включая финансовые организации) обязан предоставлять потребителю полную, достоверную и понятную информацию о товарах (услугах), сроках, гарантиях. Скрытая информация или введение потребителя в заблуждение влечет административную ответственность [28].

6.5. Дополнительные регуляторные меры ЦБ РФ

ЦБ РФ (Информационное письмо от 17.02.2026 № ИН-08-43/2) рекомендовал банкам усилить контроль за наличием согласий законных представителей при открытии счетов несовершеннолетним. Это письмо, хотя и не является прямым требованием к рекламе, формирует общий контекст повышенного внимания регулятора к взаимодействию банков с несовершеннолетними клиентами [5].

Итоговые примечания

Приведенные нормы и прецеденты отражают состояние правового регулирования по состоянию на июль 2026 г. Особое внимание следует обратить на:

- резкое ужесточение банковского контроля с 2025–2026 гг. (обязательное согласие родителей на открытие счетов несовершеннолетним, уведомление родителей об операциях);
 - введение уголовной ответственности для дропперов (ст. 187 УК РФ);
 - ужесточение антиотмывочного контроля (Положение № 860-П с 1 января 2026 г.);
 - сохранение ранее действовавших требований к рекламе финансовых услуг (ст. 6 и ст. 28 ФЗ-38).
-

Ссылки:

[1] <https://glavkniga.ru/news/19205>

[2] <https://www.advokat-kk.ru/2022/04/gk-rf-st-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46>

[3] <https://alfabank.ru/help/articles/sme/start/so-skolki-let-mozhno-otkryt-ip/>

[4] <https://www.psbank.ru/articles/so-skolkih-let-mozhno-otkryt-ip>

[5] <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413551836/>

[6] <https://toolfox.ru/blog/115-fz-dlya-biznesa-cheklist>

[7] <https://astral.ru/aj/elem/proverka-po-115-fz-v-2026-godu-poshagovyy-razbor-dlya-biznesa/>

- [8] <https://www.sravni.ru/text/115-fz-o-chem-etot-zakon/>
- [9] https://www.banki.ru/wikibank/115_fz/
- [10] <https://blog.nebopro.ru/blog/bank-nalichnye-kontrol/>
- [11] <https://restoran-servis.ru/stati/sanpin>
- [12] <https://kurs.alfabank.ru/articles/licenziya-dlya-salona-krasoty-kak-poluchit-i-na-kakie-uslugi-nuzhna/>
- [13] <https://tpk-garvex.ru/blog/mini-azs-svoimi-rukami-po-zakonu-instruktsiya-po-ustanovke-s-trebovaniyami-gostami-i-shtrafami>
- [14] <https://dzen.ru/a/a1PDFDRglSluE-1G>
- [15] <https://dzen.ru/a/aBZjTiBxCH3lllV7>
- [16] <https://www.kommersant.ru/doc/6394792>
- [17] <https://www.klerk.ru/user/2528358/665640/>
- [18] <https://www.e1.ru/text/business/2025/04/18/75346985/>
- [19] <https://www.rbc.ru/quote/news/article/69957dfe9a794705634390de>
- [20] <https://www.abc.net.au/news/2025-06-11/financial-misconduct-refunds-asic-junk-insurance/105366636>
- [21] <https://www.miragenews.com/asic-sues-anz-for-misleading-customers-and-690145/>
- [22] <https://legalclarity.org/how-to-get-a-debit-card-as-a-teenager-steps-and-requirements/>
- [23] https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2025/01/Capgemini_Top-Trends-2025_Retail-Banking.pdf
- [24] <https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-13032006-n-38-fz-o/glava-1/statia-6/>
- [25] <https://buh.ru/news/nanosit-vozrastnuyu-markirovku-na-reklamu-finansovykh-uslug-ne-nuzhno.html>
- [26] <https://fas.gov.ru/publications/7812>
- [27] <https://mos-arbitr.com/publication/14/>
- [28] <https://e-kontur.ru/blog/16166/izmeneniya-v-zakone-o-zashchite-prav-potrebiteley>